

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị công nhận Ban vận động thành lập
Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ngày 13/10/2025, Sở Nội vụ nhận được Đơn đề công nhận Ban vận động thành lập Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng ngày 05/10/2025; sau khi nghiên cứu, Sở Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Về sự cần thiết và cơ sở pháp lý

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 14 Văn phòng Thừa phát lại đang hoạt động với gần 100 Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ đang hành nghề. Việc đề nghị công nhận Ban Vận động thành lập Hội thừa phát lại tỉnh nhằm vận động tổ chức, công dân Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực thừa phát lại.

Về điều kiện, hồ sơ, thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội được quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; về thẩm quyền công nhận ban vận động thành lập hội được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 126/2024/NĐ-CP: “*Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận ban vận động thành lập hội hoạt động trong phạm vi tỉnh*”.

Do đó, việc công dân đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng là phù hợp với quy định của pháp luật về hội.

2. Về nội dung

Ban sáng lập Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng thực hiện thủ tục và gửi hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 126/2024/NĐ-CP, bao gồm:

- Có Đơn đề nghị đã nêu rõ lý do, sự cần thiết thành lập hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian chuẩn bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp.

- Có danh sách trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập hội theo đúng quy định gồm:

+ Trưởng ban: Ông Đoàn Xuân Đạt, sinh ngày 30/4/1976; quê quán: Ninh Bình; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế; Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Bảo Lộc; địa chỉ thường trú: Xã Bảo Lâm 1 tỉnh Lâm Đồng.

+ Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Đình Phương; bà Võ Lê Bích Trâm;

+ Các thành viên: Bà Nguyễn Thị Trúc Vy; bà Nguyễn Thị Mỹ Lan; ông Nguyễn Thành Tâm; ông Nguyễn Văn Tính; ông Phạm Khắc Thọ; ông Đỗ Thành Trung; ông Ngô Văn Hoàng.

- Cung cấp sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp số 1 của các thành viên Ban vận động thành lập hội theo đúng quy định.

3. Ý kiến của cơ quan tham mưu quản lý hoạt động chính của hội

Tại Công văn số 1130/STP-BTTP ngày 17/10/2025 về việc ý kiến đối với việc tham mưu công nhận Ban Vận động thành lập Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp có ý kiến: Trên cơ sở quy định của pháp luật tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ và thực tiễn tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Hội Thừa phát lại, hoạt động ổn định, hiệu quả, *Sở Tư pháp nhận thấy việc thành lập Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng là cần thiết, nhằm bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của đội ngũ thừa phát lại; tăng cường tính tự quản, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hành nghề; đồng thời, giúp công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại tại địa phương được thực hiện hiệu quả, thống nhất, chuyên nghiệp hơn.*

Từ cơ sở nêu trên, Sở Nội vụ kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng.

(Đính kèm hồ sơ, văn bản của Sở Tư pháp và dự thảo Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Thừa phát lại tỉnh Lâm Đồng)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCBC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Vũ